

1504012-61.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... ocorrência envolvendo uma queixa de roubo de uma motocicleta BMW que estaria no local dos fatos.

Lá chegando, depararam com uma residência no meio da comunidade. Os policiais bateram palmas e chamaram, mas ninguém atendeu. Após, como o portão estava aberto e havia um forte cheiro de gasolina perceptível pelo lado de fora do imóvel, os policiais entraram na casa, encontrando em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504012-61.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504012-61.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

JESSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, em 4 de fevereiro de 2022, na Rua Carlos Facchina, nº 1.418, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca de São Paulo, recebeu e ocultou, em proveito próprio, a motocicleta BMW/GS310, de placas EBC-3F55, chassis 99Z0G2202KR862927, pertencente à vítima Jeilson J. S., coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2022 (fls. 132/134).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 158/160).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade restou comprovada pela portaria de fls. 2, pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

O crime patrimonial anterior está comprovado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos às fls. 8/9.

Em seu interrogatório, o réu não apresentou explicação plausível para a posse da motocicleta da vítima, alegando que, embora houvesse alugado o imóvel mencionado na denúncia, o havia emprestado a um amigo seu de nome "Rodrigo", sobrenome ignorado, e cujo paradeiro atualmente desconhece.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas dos autos.

A testemunha Ivanil disse que tinha alugado o imóvel da Rua Carlos Facchina, nº 1418 e menos de um mês depois, foi chamado por um policial, que lhe informou que tinha encontrado uma moto desmontada no local.
O depoente não tinha ciência de que havia uma motocicleta desmontada no local. Depois dos fatos, o depoente locou o imóvel para outra pessoa o réu não mais voltou.

Não há motivos para se duvidar das declarações da testemunha, pois não teria interesse em incriminar falsamente o réu.

O policial Diego não foi ouvido em juízo, mas na fase policial confirmou a versão dos fatos apresentada por seu parceiro.

O policial Otávio relatou que os policiais foram solicitados para atender a uma ocorrência envolvendo uma queixa de roubo de uma motocicleta BMW que estaria no local dos fatos.
Lá chegando, depararam com uma residência no meio da comunidade. Os policiais bateram palmas e chamaram, mas ninguém atendeu. Após, como o portão estava aberto e havia um forte cheiro de gasolina perceptível pelo lado de fora do imóvel, os policiais entraram na casa, encontrando em seu interior um quadro de motocicleta BMW, bem como uma motocicleta BMW toda desmontada.

Ao ser feito contato com o proprietário do imóvel, ele disse que havia locado a frente da casa para o réu Jesse. Em diligências feitas posteriormente, no inquérito policial, os agentes conseguiram localizar o réu Jesse, mas o depoente não acompanhou a oitiva dele na delegacia.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

Assim, a versão sustentada pelo réu de que não tinha ciência da existência de bem de procedência ilícita em imóvel locado em seu nome não merece prevalecer uma vez que, conforme demonstrado pela prova colhida, a motocicleta furtada foi ocultada em referido imóvel poucas horas após sua subtração e o réu não soube justificar, de forma convincente, o recebimento do bem subtraído, não qualificando "Rodrigo", o que evidencia a presença do elemento subjetivo do crime, não se podendo cogitar, pois, da simples ingenuidade do réu.

Desta forma, as circunstâncias que envolveram os fatos e a própria conduta do agente evidenciam a presença de dolo, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito. Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Receptação dolosa - A caracterização do dolo no crime de receptação é mesmo difícil, porque a transação, no mais das vezes é feita a quatro paredes, sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão de indícios - Entendimento - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 1.156.515-3/7 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Pinheiro Franco - 27.03.08 - V.U. - Voto n. 10.485).; "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180, "caput", do Código Penal" (RT 717/385).; "RECEPTAÇÃO - Dolo - Prova - Indícios e circunstâncias - Suficiência (TACrimSP) RT 726/666"; PROVA - Indícios - Receptação - Reconhecimento do dolo do agente com fundamento na prova indiciária - Possibilidade - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 873.307.3/4 - Jales - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - 26.09.07 - V.U. - Voto n. 12.382)."

Em suma, tem-se que a prova dos autos é completamente desfavorável ao réu, à medida em que ele não soube justificar, de forma convincente, a posse do bem subtraído poucas horas após o crime patrimonial anterior e que não portava nenhuma documentação referente a citado bem.

Desta forma, caracterizado o crime, passo a dosar a pena.

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 127/129 - condenações perante a 15ª, 20ª e 30ª Varas Criminais da Comarca da Capital, 2ª Vara Criminal de Santo Amaro, GRs 1,

2, 3 e 4), o que indica que possui personalidade voltada para a prática de crimes, fazendo deles o seu meio de vida. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

O réu é multirreincidente (fls. 106/107 – condenações perante a 2ª e 18ª Varas Criminais da Comarca da Capital), razão pela qual elevo sua pena de 1/3, resultando em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da personalidade desvirtuada do réu e de sua reincidência específica, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois possui maus antecedentes, é reincidente específico e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Isto posto, CONDENO JESSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 14 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu não poderá apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua personalidade desvirtuada e de seus múltiplos antecedentes criminais. Ademais, o réu atualmente está preso por outro processo e tudo indica que, solto, voltará a delinquir. Expeça-se mandado de prisão,

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA